



PUTUSAN

NOMOR 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Markat Noor Hadi Bin Tokan**;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun / 15 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dusun Kadutan RT 002 RW 005 desa Mlangi
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Imam Syafi'i,S.H., Advokat berkantor di Jalan Hayam Wuruk Gg Besarab Desa Bejagung Kecamatan Semanding Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



3. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Mei 2023 Nomor 588 / PID.SUS-LH / 2023 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 35 / Pid.B / LH / 2023 / PN Tbn. Dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 6 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM - 15 / TBN / 01 / 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan, pada tanggal 15 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan September 2022 atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,*

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya, petugas Kepolisian dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Widang di duga ada penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang di beli dari SPBU, BBM bersubsidi jenis Solar yang di beli dari SPBU tersebut di duga di gunakan untuk operasional alat berat Beghoo / Excavator karena di wilayah widang di ketahui ada Proyek pengerjaan yang menggunakan Beghoo / Excavator tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Saksi Khabib Mojokerto dan Saksi Moch. Zulfi Fath Akbar melakukan penyelidikan, dan benar bahwa diketahui ada beberapa orang yang menggunakan sepeda motor plus keranjang (Rengkek) sedang membeli bahan bakar solar subsidi di SPBU Gesing Semanding yang kemudian bahan bakar solar tersebut dimasukan kedalam drum yang kemudian setelah diikuti, bahan bakar solar tersebut dibawa menuju ke sebuah rumah di daerah Ds.Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dan kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB, dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polres Tuban di lokasi kejadian, maka didapatilah oleh Petugas yakni Saksi Khabib Mojokerto dan Saksi Moch. Zulfi Fath Akbar ada sejumlah 6 (enam) Drum besar ukuran 180 (seratus delapan puluh) Liter jadi jumlah total solar di dalam Drum besar tersebut sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) Liter, 6 (enam) Drum kecil ukuran 60 (enam puluh) Liter jadi Jumlah Total solar tersebut sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, yang jika dijumlahkan antara drum besar dengan drum kecil, maka jumlah keseluruhan BBM Solar bersubsidi yang didapati oleh Petugas yakni Saksi Khabib Mojokerto dan Saksi Moch. Zulfi Fath Akbar adalah sebanyak

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



1440 liter, selain BBM Solar bersubsidi, saksi – saksi juga mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitzubisi type L300 warna hitam dengan plat nomor S 8142 UB, yang semuanya itu adalah milik Terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan, yang ditampung di rumah milik lelaki bernama Agus di tempat tersebut untuk dijual kembali dengan harga jual diatas harga eceran tertinggi (HET) untuk memperoleh keuntungan pribadi ;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas pengangkutan dan niaga BBM Solar bersubsidi tanpa izin selama 3 (tiga) hari, dengan cara yakni Terdakwa menggunakan Surat Rekomendasi sebanyak 9 (Sembilan) surat yang diperoleh dari warga desa Mlangi tanpa sepengetahuan oleh pihak Pemerintah Desa Mlangi, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Warid Rahmat bin Surat dan Saksi Joko Prasetyo Utomo dengan menggunakan sepeda motor roda 2 (dua), yakni Saksi Warid Rahmat bin Surat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam, dan untuk Saksi Joko Prasetyo Utomo 1 unit sepeda motor merk honda kharisma dengan tambahan modifikasi di masing – masing motor menggunakan besi rengkek dan drum, untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yang didapat dan dibeli dari SPBU 5462327 yang berada di Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban untuk diangkut menuju ke sebuah rumah milik lelaki Agus yang terletak di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, yang dalam melakukan aktivitas Pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi ini, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah, namun hanya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Desa, namun Surat Rekomendasi tersebut tidak atau bukan merupakan Surat Izin Usaha yang didalamnya mengakomodir pengangkutan BBM sebagaimana diatur dalam Undang -

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.;

- Bahwa selain menyalahgunakan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar, Terdakwa juga menyalahgunakan kegiatan niaga BBM tersebut, yakni dengan cara menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET), yakni Terdakwa membeli solar dari SPBU yang ada di Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana terdapat selisih keuntungan untuk pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yakni Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 ;
- Bahwa segala Tindakan Terdakwa dalam hal pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis Solar, tanpa ada Izin Usaha dari Pemerintah.
- Bahwa keuntungan pribadi yang Terdakwa peroleh atas pengangkutan dan perniagaan (jual beli) BBM jenis Solar bersubsidi tanpa izin tersebut yakni pada hari pertama Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut sebanyak 600 liter pada hari pertama, dan mendapatkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk BBM bersubsidi jenis Solar yang 2 (dua) hari sudah ditampung tersebut belum sempat Terdakwa jual karena sudah di amankan oleh petugas pada tanggal 15 September 2022.

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



Bahwa perbuatan Terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 30 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM - 15 / TBN / 01 / 2023, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Pidana “ *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) drum kecil ukuran 60 (enam puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) liter;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



- 6 (enam) drum besar ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) liter ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan Nopol S 8142 UB ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tuban dalam putusannya tanggal 17 April 2023 Nomor 35 / Pid.B/LH/2023/PN Tbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Markat Noor Hadi Bin Tokan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah* ” sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



- 4 (empat) drum kecil ukuran 60 (enam puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) liter ;
- 6 (enam) drum besar ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) liter ;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan Nomor Polisi S 8142 UB ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tuban masing - masing tanggal 26 April 2023 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 April 2023 Nomor 35 / Pid.B / LH / 2023 / PN Tbn. ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 ;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban tanggal 26 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 ;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 Mei 2023 dan salinannya telah disampaikan atau / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2023 ;
5. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Mei 2023 dan salinannya telah disampaikan atau / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B – LH / 2023 / PN Tbn tanggal 17 April 2023 atas nama terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B - LH / 2023 / PN Tbn tanggal 17 April 2023 , telah diajukan permohonan banding oleh terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Permohonan Banding masing - masing tanggal 26 April 2023 ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara , serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang . Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Tedakwa melalui Penaehat Hukumnya dalam mengajukan permohonan banding telah menyerahkan Memori Banding

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY.



tanggal 28 April 2023, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan;

- Bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam pembuktian unsur - unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tuban yang memeriksa dan menyidangkan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam menanggapi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan dalam Kontra Memori Banding dengan menyatakan;

- Bahwa sebagaimana telah di ungkapkan dan diuraikan dalam Surat Tuntutan dan juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Ketentuan Pasal 55 Undang -

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan banding dari terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN , maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara , keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa , serta barang bukti yang berupa beberapa drum berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil pick up Mitsubishi type L. 300 Nomor Polisi S. 8142 . UB dalam perkara terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN ;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan menyidangkan terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur – unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta – fakta hukum dari keterangan saksi , keterangan Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN barang bukti yang berupa beberapa drum yang berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit Mobil pick up yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN dipersidangan telah menerangkan sejak awal telah dan berniat meminta Surat Rekomendasi sejumlah 9 (sembilan) milik warga Desa Mlangi dari kepala Desa Mlangi untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi ;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta bantuan kepada Sdr JOKO PRASETYO UTOMO dan Sdr WARID RAHMAT bin SURAT untuk membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan Sepeda Motor di SPBU 5462327 Desa Gasing, Kecamatan - Kabupaten Tuban dan masing - masing mendapatkan upah untuk per 1 (satu) ton Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau satu kali angkut mendapat upah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa rumah untuk 1 (satu) bulan seharga Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr Agus untuk menyimpan dan menampung BBM jenis Solar sebelum dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki Surat Ijin dari yang berwenang / pemerintah untuk membeli dan menjual BBM jenis Solar kepada pembeli dan BBM jenis Solar yang dibeli Terdakwa adalah BBM bersubsidi ;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B - LH / 2023 / PN Tbn tanggal 17 April 2022 yang telah berhasil membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , yang unsur - unsurnya ;

- Setiap orang ;
- Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi pemerintah ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut sebagaimana dalam

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur - unsur dari ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tuban telah berhasil membuktikan , serta menyatakan terdakwa MARKAT NOOR bin TOKAN bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas dasar ketentuan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut diatas , maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut sudah benar dan tepat , sehingga patut untuk dipertahankan dan Majelis Hakim Banding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dapat menjadi pedoman dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili , serta memutus perkara atas nama terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa memperhatikan apa yang terungkap sebagaimana tersebut diatas , dihubungkan dengan unsur - unsur dari ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Maka Majelis Hakim Banding setelah mempertimbangkan dan mengamati unsur - unsur dalam ketentuan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas , oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , maka alasan permohonan banding Terdakwa dalam Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut , oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan telah dijatuhkan kepada terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri atau keluarganya ;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas , maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B - LH / 2023 / PN Tbn tanggal 26 April 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam tahanan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban , oleh karena sudah benar dan tepat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan , serta ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perund- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B - LH / 2023 / PN Tbn tanggal 17 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Maajelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35 / Pid B - LH / 2023 / PN Tbn tanggal 17 April 2023 untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023**, oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**, dan **Sri Herawati, S.H.,M.H.** , masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S. H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya,

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

t.t.d.

2. **Sri Herawati, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

SBY.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)